

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 14 jourmada II 1440 – 19 février 2019

162^{ème} année

N° 15

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget	395
--	-----

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un sous-directeur	406
Nomination d'un architecte général	406

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 19 février 2019, portant délégation de signature.....	406
---	-----

Ministère des Finances

Nomination d'un contrôleur général des douanes	406
--	-----

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	407
Nomination d'un chef de service.....	407

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Nomination d'un directeur	407
---------------------------------	-----

Ministère de la Santé	
Nomination d'un chef de service hospitalier	407
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis	407
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse	407
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 janvier 2019, portant délégation de signature	408
Nomination d'un directeur	408
Nomination d'un chef de service.....	408
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un sous-directeur	408
Ministère des Affaires Culturelles	
Nomination d'un chef de service.....	409
Nomination de membres au conseil scientifique de l'institut de traduction de Tunis.....	409
Cessation de fonctions d'un sous-directeur	409
Liste de promotion au grade de secrétaire culturel adjoint au titre de l'année 2018	409
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination de directeurs	409
Nomination d'un sous-directeur	409
Nomination de chefs de service	409
Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport	
Nomination de chefs de service.....	409
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de la cité nationale sportive.....	410
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société "Promo sport"	410
Annulation d'un arrêté de nomination d'un chef de service.....	410
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 28 janvier 2019, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	410
Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 28 janvier 2019, portant délégation de signature.....	411
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un directeur	411
Nomination de membres au conseil d'administration de la société de promotion des logements sociaux	412
Nomination de membres au conseil d'administration de l'office de la topographie et du cadastre	412

Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Titre premier

Dispositions générales

Article premier - Au sens de la présente loi, les termes ci-après ont les significations suivantes :

- **Cadre budgétaire à moyen terme** : une technique de programmation glissante qui permet de préparer le budget selon un horizon pluriannuel. Le cadre budgétaire à moyen terme est élaboré pour une période triennale et actualisé chaque année.

Ce cadre comprend les prévisions des recettes et des dépenses du budget de l'Etat par nature et par destination. Il répartit le montant global des dépenses par nature entre les missions.

- **Cadre des dépenses à moyen terme sectoriel** : ce cadre répartit l'ensemble des crédits de chaque mission selon des programmes et des sous programmes qui découlent principalement des objectifs des stratégies sectorielles et des plans de développement.

- **La performance** : c'est la capacité de chaque organisme ou administration à exploiter d'une manière efficace les ressources mises à sa disposition afin de réaliser des objectifs fixés.

- **Le projet annuel de performance** : il comporte le découpage programmatique adopté pour chaque mission, les orientations stratégiques et l'ensemble des objectifs et indicateurs arrêtés pour chaque programme.

- **Le rapport annuel de performance** : il fait ressortir la performance réalisée comparée aux objectifs et indicateurs définis dans le projet annuel de performance au titre d'une même année budgétaire.

- **La soutenabilité du budget de l'Etat** : continuité de la capacité de l'Etat à honorer ses engagements et ses obligations et à préserver les équilibres financiers.

- **L'effectif global du personnel de l'Etat et des établissements publics** : le nombre de personnel autorisé au titre de l'année budgétaire au profit des ministères, y compris leurs services centraux et régionaux et le personnel des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat.

- Ressources et charges de l'Etat :

Les ressources de l'Etat comprennent :

* les ressources du budget retracées sous forme de recettes qui représentent les recettes propres de l'Etat,

* les ressources du trésor, qui sont affectées au financement du budget.

Les charges de l'Etat comprennent :

* les charges du budget retracées sous forme de dépenses.

* les charges du trésor.

- **Les dépenses à caractère limitatif** : ce sont les dépenses dont les crédits autorisés par la loi de finances ne peuvent être dépassés.

- **Les dépenses à caractère évaluatif** : ce sont les dépenses qui peuvent être modifiés en plus ou en moins au cours de l'année en fonction des ressources effectivement réalisées.

- **La mission** : elle contient un ensemble de programmes qui contribuent à la réalisation de politiques publiques déterminées. Elle regroupe l'ensemble des crédits mis à la disposition de chaque chef de mission.

- **Le programme** : il traduit une politique publique déterminée relevant d'une même mission et regroupe un ensemble homogène de sous-programmes et d'activités contribuant directement à la réalisation des objectifs de la politique publique du programme.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 31 janvier 2019.

- **Le responsable de programme** : c'est la personne chargée de piloter le programme, il est désigné « responsable de programme » par le chef de la mission.

- **Les objectifs** : chaque programme comporte un nombre déterminé d'objectifs qui sont fixés conformément aux objectifs des politiques publiques.

- **L'indicateur de performance** : c'est une mesure quantitative ou qualitative selon le cas, qui permet d'évaluer le degré de réalisation d'un objectif donné.

Art. 2 - La présente loi organique fixe les règles et les modalités de préparation, de présentation, d'approbation et d'exécution de la loi de finances. Elle fixe également les modalités de contrôle de l'exécution, d'évaluation des résultats, de modification et de règlement du budget de l'Etat

Art. 3 - Sont considérées comme loi de finances :

- la loi de finances de l'année,
- la loi de finances rectificative,
- la loi de règlement du budget.

Art. 4 - La loi de finances prévoit pour chaque année, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, arrête l'équilibre budgétaire qui en résulte et précise leur nature et leur répartition. Elle les autorise dans le cadre des plans de développement, du budget économique et dans le cadre du budget à moyen terme, conformément aux objectifs et aux résultats attendus des programmes prévus par ladite loi et sur la base des équilibres généraux.

Art. 5 - La loi de finances rectificative modifie en cours d'année la loi de finances de l'année.

Art. 6 - Le Chef du Gouvernement arrête les orientations générales du budget de l'Etat dans le cadre de la politique générale de l'Etat qu'il aura déterminée dans le cadre des plans de développement.

Art. 7 - Le ministre chargé des finances assure l'élaboration et le suivi de l'exécution du budget afin d'honorer les engagements et les obligations de l'Etat et de préserver ses équilibres financiers dans un cadre de soutenabilité du budget.

Art. 8 - Les prévisions et les données relatives à la loi de finances doivent respecter les principes de sincérité et de transparence.

Le principe de sincérité exige de ne pas sous-estimer ou surestimer les prévisions des charges et des recettes prévues par la loi de finances et de faire apparaître les éléments des actifs financiers et du patrimoine de l'Etat.

Le principe de transparence exige de clarifier le rôle des différentes structures de l'Etat, de fournir les informations sur le budget de l'Etat suivant les méthodes et procédures utilisées ainsi que des rapports sur l'exécution du budget de l'Etat et sur la performance et de les rendre public dans les délais.

Art. 9 - L'année budgétaire commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 10 - La loi de finances se limite aux seules dispositions relatives aux ressources et aux charges de l'Etat.

Art. 11 - Les ressources et les charges de l'Etat sont prises en compte dans le budget pour leur montant intégral et brut sans compensation entre elles. L'ensemble des ressources de l'Etat est utilisé pour couvrir l'ensemble de ses charges.

Cependant, il peut être procédé à l'affectation :

- l'affectation de recettes pour couvrir certaines dépenses au moyen de comptes spéciaux et de fonds spéciaux ainsi qu'à travers les établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat,

- l'affectation des ressources des Sukuks et des emprunts extérieurs pour financer des dépenses d'investissement et exceptionnellement, une partie limitée des dépenses d'interventions et des opérations financières,

- l'affectation des revenus provenant de l'exploitation des ressources naturelles pour la promotion du développement régional à l'échelle nationale, tout en respectant le principe de l'inégalité compensatrice dans leur répartition.

Titre II

Des ressources, des charges et des comptes de l'Etat

Chapitre Premier

Les ressources et les charges de l'Etat

Art. 12 - Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires et les ressources et les charges de trésorerie.

Art. 13 - Les ressources budgétaires sont retracées dans le budget sous forme de recettes et les charges budgétaires sont retracées sous forme de dépenses.

Art. 14 - Les recettes du budget de l'Etat sont classées selon les parties suivantes :

- les recettes fiscales,

- les recettes non fiscales,
- les dons.

Art. 15 - Les dépenses du budget de l'Etat sont classées par missions et programmes.

Les dépenses de chaque programme sont classées selon les parties suivantes :

- les dépenses de rémunération,
- les dépenses de gestion,
- les dépenses d'interventions,
- les dépenses d'investissement,
- les dépenses des opérations financières,
- les charges de financement,
- les dépenses imprévues et non réparties.

Art. 16 - La nomenclature des recettes et des dépenses du budget de l'Etat mentionnées aux articles 14 et 15 de la présente loi est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 17 - Les ressources et les charges de trésorerie comprennent les ressources et les charges découlant de :

- la gestion de la dette publique,
- la gestion des Sukuks,
- la tenue des comptes de dépôts,
- les mouvements de fonds et valeurs similaires,
- la gestion des différentes formes de comptes de dépôts et consignations,
- les prêts et avances du trésor.

Art. 18 - La loi de finances répartit les crédits alloués aux dépenses de budget de l'Etat par missions et par programmes.

La mission comprend un ensemble de programmes contribuant à la réalisation des politiques publiques définies. Elle regroupe l'ensemble des crédits mis à la disposition de chaque chef de mission.

Le programme traduit une politique publique déterminée relevant d'une même mission et regroupe un ensemble homogène de sous-programmes et d'activités contribuant directement à la réalisation des objectifs de la politique publique du programme.

Le chef de programme veille à la préparation du budget suivant des objectifs et des indicateurs garantissant l'équité et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et d'une manière générale entre les différentes catégories sociales, sans discrimination, et qui feront l'objet d'une évaluation sur cette base.

Art. 19 - Sont considérés des missions spéciales :

- l'Assemblée des représentants du peuple,
- le Conseil supérieur de la magistrature,
- la Cour constitutionnelle,

- les Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière

- les instances constitutionnelles indépendantes,
- les charges de financement,
- les dépenses imprévues et non réparties.

Les missions spéciales peuvent comprendre un ou plusieurs programmes spécifiques.

Les missions spéciales dérogent aux dispositions des 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} paragraphes de l'article 18 de la présente loi.

Art. 20 - Le chef de la mission concernée désigne le responsable de programme.

Le responsable de programme exerce les missions de pilotage du programme sous la supervision du chef de la mission.

Les missions du responsable de programme sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 21 - Les crédits du budget de l'Etat ont un caractère limitatif. Ils ne peuvent être engagés ou ordonnancés que dans la limite des crédits répartis.

Les crédits afférents aux dépenses des charges de financement, des comptes spéciaux et des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat, ont un caractère évaluatif.

Art. 22 - La loi de finances répartit les crédits d'engagement et les crédits de paiement des dépenses du budget de l'Etat par missions et programmes.

Les crédits d'engagement sont les crédits mis à la disposition de l'ordonnateur pour engager les dépenses prévues par la loi de finances.

Les crédits de paiement servent à émettre les ordonnances de paiement des montants mis à la charge de l'Etat et ce, dans la limite des crédits d'engagement correspondants.

Art. 23 - Les crédits d'engagement relatifs aux dépenses d'investissements et aux dépenses des opérations financières sont reportables sans limitation de durée. Toutefois, ces crédits peuvent être annulés par arrêté motivé du ministre chargé des finances, après avis du chef de la mission et conformément aux conditions et procédures qu'il fixe par arrêté.

Les crédits de paiement non utilisés à la fin de l'année budgétaire sont annulés.

A titre exceptionnel, il peut être procédé au report d'une partie des reliquats des crédits de paiement relatifs aux dépenses de gestion non consommés à la date du 31 décembre de l'année budgétaire concernée, et ce, par arrêté du ministre chargé des finances après avis du chef de la mission et conformément aux conditions et procédures qu'il fixe par arrêté.

Les comptes spéciaux et les fonds spéciaux

Art. 29 - Les comptes spéciaux sont créés en vue d'affecter des recettes pour couvrir des dépenses déterminées ayant une relation avec l'origine de ces recettes et ce dans le but de contribuer au financement des programmes prévus par la loi de finances. Il ne peut être affecté de crédits budgétaires à ces comptes.

Les comptes spéciaux comprennent les comptes spéciaux du trésor et les comptes de concours.

Art. 30 - Les recettes des comptes spéciaux du trésor sont affectées au financement d'opérations déterminées de certains services publics.

Les comptes spéciaux du trésor sont créés, modifiés et supprimés par la loi de finances de l'année ou par la loi de finances rectificative.

Art. 31 - Les fonds de concours représentent les sommes payées par les personnes physiques et les entités morales au titre d'une contribution volontaire au financement de certaines opérations d'intérêt public. Il ne peut être affecté de recettes fiscales aux fonds de concours.

Les fonds de concours sont créés, modifiés ou supprimés par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 32 - Les recettes des comptes spéciaux ont un caractère évaluatif et sont utilisées selon les mêmes normes et règles que celles relatives aux dépenses du budget de l'Etat sous condition que le total des dépenses engagées ou ordonnancées de chaque compte ne peut excéder le total des ressources effectivement recouvrées. Les dépenses de ces comptes peuvent être augmentées au cours de l'année par arrêté du ministre chargé des finances et ce dans le cas où des recettes supplémentaires qui excèdent les recettes votées par la loi de finances de l'année ou la loi de finances rectificative sont réalisées.

Les excédents des comptes spéciaux sont reportables d'une année à une autre, à moins qu'il n'en soit autrement décidé dans la loi de finances.

Les comptes spéciaux qui n'ont pas réalisé de dépenses durant trois années budgétaires consécutives sont obligatoirement supprimés, et ce, conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de la présente loi.

Art. 33 - Des fonds spéciaux sont créés par la loi de finances de l'année ou la loi de finances rectificative pour financer des interventions dans des secteurs déterminés.

Art. 24 - Les crédits afférents aux dépenses imprévues et non réparties sont utilisés pour régler les dépenses imprévues et les dépenses qui ne peuvent être réparties au moment du vote, à condition que les prévisions y afférentes ne dépassent 3% du montant total des prévisions de dépenses budgétaires.

Les dépenses imprévues et non réparties sont réparties, au cours de l'année par arrêté du ministre chargé des finances.

Le ministre chargé des finances prend, après la fin de l'année budgétaire, un arrêté portant sur l'ensemble des crédits repartis.

Chapitre 2

Les comptes de l'Etat

Art. 25 - L'Etat tient :

- une comptabilité budgétaire,
- une comptabilité générale,
- une comptabilité analytique.

Art. 26 - La comptabilité budgétaire est soumise aux règles ci-après :

- les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles ont été encaissées par les comptables publics.

- les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles ont été visées par les comptables publics, sous réserve des dispositions de l'article 61 de la présente loi.

Art. 27 - La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double et sur la base du principe de constatation des droits et des obligations de l'Etat. Elle est basée sur des normes fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur avis du conseil national des normes des comptes publics.

Les comptables publics tiennent et établissent les comptes de l'Etat selon les principes communément admis et notamment ceux relatifs à l'intégrité et à la sincérité de ces comptes et qui doivent refléter une image fidèle de la situation financière de l'Etat et de son patrimoine.

Le ministre chargé des finances établit les états financiers annuels de l'Etat qui sont soumis à la certification annuelle de la Cour des comptes.

Art. 28 - La comptabilité analytique est tenue pour déterminer les coûts réels des programmes établis pour la réalisation des objectifs des politiques publiques.

La gestion de ces fonds peut être confiée à des établissements ou institutions spécialisés par des conventions conclues avec le ministre chargé des finances et le chef d'administration, et par le biais desquelles sont fixés les objectifs à réaliser et les indicateurs permettant d'évaluer les résultats.

Des crédits budgétaires ainsi que d'autres recettes peuvent être affectés au profit de ces fonds en plus des montants qui peuvent être recouvrés au titre des prêts accordés.

Ces fonds sont modifiés et supprimés par la loi de finances ou la loi de finances rectificative.

Chapitre 4

Les établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat

Art. 34 - Les établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et régis par les dispositions de la présente loi et de la loi relative à la comptabilité publique sauf dérogations prévues par les lois propre à chacun d'eux. Ces établissements contribuent à la réalisation des objectifs d'un ou de plusieurs programmes.

Art. 35 - Outre les dépenses supportées directement par le budget de l'Etat, il est alloué un budget autonome à chaque établissement public.

Les budgets des établissements publics sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat et ont un caractère évaluatif, sous condition que pour chaque établissement public, les dépenses ordonnancées soient dans la limite des recettes effectivement recouvrées.

Les ressources des établissements publics comprennent des recettes propres, des dons et, le cas échéant, des subventions du budget de l'Etat.

Art. 36 - Sous réserve des lois propres à certains établissements publics, les ressources et les dépenses des établissements publics sont réparties par décision du chef de l'établissement, après avis du responsable de programme concerné, selon une nomenclature fixée par le ministre chargé des finances.

Art. 37 - Les excédents de recettes constatés à la fin de l'année sont reportés au budget de l'établissement pour l'année suivante. Ils sont utilisés selon les mêmes procédures relatives à la répartition du budget de l'établissement.

Dans le cas où un établissement enregistre durant trois années consécutives des excédents de recettes non utilisés, il peut être procédé, en vertu de la loi de finances, au transfert total ou partiel de ces excédents au profit des recettes du budget de l'Etat et ce, après avis du chef de la mission concerné.

Chapitre 5

Les collectivités locales

Art. 38 - Des dotations budgétaires sont allouées aux collectivités locales en fonction de leurs besoins de financement dans le cadre de l'équilibre du budget de l'Etat et conformément à la loi organique relative au code des collectivités locales.

Les ressources des collectivités locales comprennent, outre leurs ressources propres :

- des recettes transférées par le budget de l'Etat sous forme de subventions,

- des recettes transférées par l'autorité centrale pour la réalisation des projets de l'Etat au niveau local dans le cadre des programmes et des objectifs fixés.

Les ressources énoncées sont dépensées selon les règles de bonne gouvernance et conformément aux programmes et objectifs. Les procédures de gestion des budgets des collectivités locales sont fixées par la loi.

Titre III

De la loi de finances de l'année et la loi de finances rectificative: préparation, présentation et approbation

Chapitre Premier

L'élaboration

Art. 39 - Les prévisions des ressources et des charges de l'Etat ont lieu sur la base des équilibres généraux et dans le cadre des plans de développement, du budget économique et d'un cadre budgétaire à moyen terme fixé pour trois ans et actualisé chaque année. La loi de finances de l'année autorise la perception des ressources et fixe les charges pour la première année uniquement.

Art. 40 - Le ministre chargé des finances prépare, sous l'autorité du Chef du Gouvernement, le projet de loi de finances de l'année, conformément à un calendrier fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Le Gouvernement présente à l'Assemblée des représentants du peuple, avant la fin du mois du juillet de chaque année, les hypothèses et les grandes orientations du budget de l'Etat pour l'année à venir.

Art. 41 - Des dotations budgétaires sont allouées au Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour constitutionnelle, aux Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière et aux instances constitutionnelles indépendantes, et ce, sur la base de leurs besoins de financement qu'elles proposent en tenant compte de l'équilibre du budget de l'Etat.

Les budgets du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour constitutionnelle, des Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière et les instances constitutionnelles indépendantes sont élaborés dans le cadre du budget de l'Etat. Les modalités de gestion de ces budgets sont fixées par des lois spécifiques.

Art. 42 - Le projet de loi de finances de l'année est soumis au Conseil des ministres, le Chef du Gouvernement le présente à l'Assemblée des représentants du peuple au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année relative à son exécution.

Chapitre II

L'Assemblée des représentants du peuple

Art. 43 - L'Assemblée des représentants du peuple est dotée de l'autonomie administrative et financière dans le cadre de budget de l'Etat. Les procédures de gestion de son budget sont fixées par arrêtés de son Président.

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple est le représentant légal de l'Assemblée. Il est le chef de son administration et l'ordonnateur de son budget.

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple prend toutes les décisions et les dispositions relatives aux situations administratives et financières des membres de l'Assemblée des représentants du peuple et de son personnel. Il ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne conformément aux procédures et à la législation en vigueur.

Des crédits budgétaires sont alloués à l'Assemblée des représentants du peuple sur la base de ses besoins de financement qu'elle propose et dans le cadre des équilibres du budget.

L'Assemblée des représentants du peuple transmet son projet de budget au Chef du Gouvernement avant la fin du mois d'avril de chaque année, accompagné de notes circonstanciées. Ce projet de budget est intégré dans le projet du budget de l'Etat.

Le Chef du Gouvernement demande, dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du projet du budget, les données et les éclaircissements qu'il juge nécessaires sur le projet de budget qui lui est transmis et transmet ses observations à la commission chargée des finances au sein de l'Assemblée des représentants du peuple.

Chapitre III

Le Conseil supérieur de la magistrature, les Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière, la Cour constitutionnelle et les instances constitutionnelles indépendantes

Art. 44 - Le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour constitutionnelle, les Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière et les instances constitutionnelles indépendantes transmettent leur projets de budget au Chef du Gouvernement pour avis, avant de les discuter devant les commissions compétentes au sein l'Assemblée des représentants du peuple et ce au plus tard à la fin du mois d'avril de chaque année.

Le Chef du Gouvernement émet son avis dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de ces projets. Il le transmet à l'organisme intéressé et aux commissions compétentes au sein de l'Assemblée des représentants du peuple.

Les projets de budget du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour constitutionnelle, des instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière et des instances constitutionnelles indépendantes, sont présentés et discutés devant les commissions compétentes au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, en présence d'un représentant du ministre chargé des finances, et ce, au plus tard à la fin du mois de juin de chaque année.

En l'absence d'un accord sur le montant des crédits qui leur seront accordés par le budget de l'Etat, il est procédé à un arbitrage devant la commission chargée des finances au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, en présence du ministre chargé des finances et de l'organisme intéressé, pour fixer les montants définitifs des crédits qui seront intégrés dans le budget de l'Etat, et ce au plus tard à la fin du mois de juillet.

Chapitre IV

La présentation

Art. 45 - Le projet de loi de finances de l'année et le projet de loi de finances rectificative comprennent des dispositions ainsi que des tableaux détaillés.

Les dispositions du projet de loi de finances portent sur:

- l'autorisation de perception des recettes du budget de l'Etat et la prévision de leur montant global,
- la fixation du plafond des dépenses budgétaires sous réserve des dispositions relatives aux crédits à caractère évaluatif,
- la fixation du plafond des garanties de l'Etat et du plafond des prêts du trésor,
- l'autorisation afférente aux emprunts, à l'émission de Sukuks et obligations à contracter au profit de l'Etat,
- la fixation de l'effectif global du personnel autorisé pour les ministères, y compris leurs services centraux et régionaux et des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat,
- la création des comptes spéciaux du trésor et des fonds spéciaux, leur modification ou leur suppression,
- la mobilisation des ressources du budget et la fixation des procédures financières et fiscales,
- l'exécution des dépenses du budget et la fixation des procédures y afférentes.

Les tableaux détaillés du projet de loi de finances portent sur la répartition :

- des recettes du budget de l'Etat par partie,
- des crédits d'engagement et des crédits de paiement du budget de l'Etat par missions et programmes,
- des ressources et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat par mission,
- les recettes et les dépenses pour chaque compte spécial du trésor,
- l'effectif global du personnel autorisé pour les ministères, y compris leurs services centraux et régionaux et des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat par mission.

Art. 46 - Sont joints au projet de loi de finances :

- un rapport sur le budget de l'Etat dans le cadre des équilibres globaux. Il comprend notamment :
 - * une analyse de l'évolution des ressources et des charges,
 - * une analyse de l'impact financier des mesures fiscales,

* une analyse de la situation économique de l'année en cours ainsi que de l'année concernée par la loi de finances,

* une analyse des différentes hypothèses retenues pour l'élaboration des prévisions de la loi de finances y compris celle relative à la situation du dinar.

- le cadre budgétaire à moyen terme global et sa répartition sectorielle,
- le tableau des équilibres globaux du budget de l'Etat,

- le tableau des opérations de financement du budget,

- des notes explicatives détaillant les dépenses de chaque mission selon leur nature et selon les programmes et les sous-programmes,

- les projets annuels de performance par mission pour l'année budgétaire concernée par la préparation de la loi de finances, à l'exception des missions spéciales,

- un rapport sur la dette publique,

- un rapport comprenant un tableau des différents transferts de l'Etat au profit des entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif ainsi que des garanties de l'Etat accordées à ces structures,

- un rapport sur les entreprises publiques,

- un rapport sur l'activité des fonds spéciaux au titre de l'année concernée par la préparation de la loi de finances,

- un rapport sur la répartition régionale de l'investissement,

- un rapport sur les dépenses fiscales et les avantages financiers octroyés,

- un rapport sur les projets d'investissements réalisés dans le cadre de contrats de partenariat avec le privé, dans le cadre de concessions ou par le biais d'autres mécanismes de financement en dehors du budget de l'Etat.

Le projet de loi de finances rectificative est accompagné d'un rapport comprenant toutes les modifications proposées à la loi de finances de l'année.

Chapitre V

L'approbation

Art. 47 - L'Assemblée des représentants du peuple adopte le projet de loi de finances de l'année qui lui est soumis au plus tard le 10 décembre de l'année précédant l'année relative à son exécution, et le transmet au Président de la République au plus tard le lendemain de son adoption.

L'Assemblée des représentants du peuple adopte le projet de loi de finances rectificative qui lui est soumis dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de sa transmission par le Chef du Gouvernement. Toutefois, son adoption doit intervenir avant l'adoption de la loi de finances de l'année.

Art. 48 - La loi de finances est votée dans les mêmes conditions que les lois ordinaires, sous réserve des dispositions suivantes :

- les prévisions des dépenses du budget de l'Etat font l'objet d'un vote par mission et mission spéciale,
- les autorisations de recettes du budget de l'Etat font l'objet d'un vote par partie,
- les recettes et les dépenses de chaque compte spécial du trésor font l'objet d'un vote global,
- l'ensemble des recettes des fonds de concours font l'objet d'un vote global,
- l'effectif global du personnel autorisé pour les ministères, y compris leurs services centraux et régionaux et des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat fait l'objet d'un vote global,
- l'ensemble des dispositions de la loi de finances fait l'objet d'un vote global et final.

Art. 49 - L'Assemblée des représentants du peuple peut, proposer d'ajouter de nouveaux articles ou d'introduire des amendements au projet de loi de finances de l'année ou de la loi de finances rectificative dans les cas suivants:

- pour réduire des dépenses ou augmenter des recettes,
- pour proposer de nouvelles dépenses sous réserve de proposer des recettes additionnelles ou une économie des dépenses couvrant les dépenses additionnelles,
- pour introduire des modifications sur la répartition des crédits entre les programmes moyennant les modifications correspondantes au niveau des objectifs et des indicateurs des programmes concernés par les modifications.

Art. 50 - Si le projet de loi de finances n'est pas adopté dans le délai maximum du 31 décembre, il peut être procédé à son exécution en matière de dépenses, par tranches de trois mois renouvelables par décret présidentiel. Les recettes sont recouvrées selon la législation en vigueur. L'Assemblée des représentants du peuple en est informée avant l'adoption du projet de loi des finances de l'année.

Titre IV

De la gestion du budget de l'Etat

Art. 51 - Les catégories d'ordonnateurs, des comptables publics et des autres intervenants ainsi que leurs rôles et responsabilités dans l'exécution du budget de l'Etat, sont fixés par la loi relative à la comptabilité publique.

Les budgets de l'Assemblée des représentants du peuple, de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature ne sont soumis ni au visa du contrôleur des dépenses publiques ni aux dispositions et procédures prévues par le décret régissant les marchés publics tout en respectant les principes de la concurrence, de la transparence, de l'efficacité et l'égalité devant la demande publique.

Chapitre premier

Procédure de répartition des crédits

Art. 52 - Les crédits adoptés dans la loi de finances sont repartis à l'intérieur de chaque programme entre les dépenses de rémunération, les dépenses d'investissement, les dépenses des opérations financières et les autres dépenses, et ce, par arrêté du ministre chargé des finances. Cet arrêté ne peut introduire aucune modification sur les crédits adoptés.

Les crédits sont répartis par partie à l'intérieur de chaque programme par arrêté du chef de la mission après avis du chef de programme.

Les crédits sont répartis à l'intérieur des parties par arrêté du chef de programme.

Art. 53 - Aucun transfert de crédits ne peut être opéré entre des programmes ne relevant pas du même chef de mission, sauf s'il est dû à une création, modification ou suppression de ministères ou d'administrations, ou également à un transfert de compétences entre l'autorité centrale et l'autorité locale, sous condition que cela n'entraîne pas une modification de la nature des dépenses. L'opération de transfert intervient par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des finances.

Art. 54 - Le virement de crédits entre des programmes relevant du même chef de mission ne peut être opéré que dans la limite de 2% de l'ensemble des crédits alloués à chaque programme.

Le virement des crédits entre les programmes au cours de l'année budgétaire intervient par arrêté du ministre chargé des finances. Le ministre chargé des finances prend, après la fin de l'année budgétaire, un arrêté pour l'ensemble des virements.

Art. 55 - Il peut être procédé au redéploiement des crédits à l'intérieur d'un même programme par arrêté du chef de la mission. Toutefois, il ne peut être procédé ni à l'augmentation des crédits relevant de la partie des dépenses de rémunération ni à la réduction des crédits relevant de la partie des dépenses d'investissement et des dépenses des opérations financières.

Art. 56 - Sous réserve des dispositions des articles 54 et 55 de la présente loi, il peut être procédé au cours de l'année à des modifications en recettes et en dépenses dans les budgets des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat, et ce, par décision du chef de l'établissement après avis du chef de programme intéressé.

Art. 57 - Le redéploiement des crédits à l'intérieur de chaque compte spécial intervient par arrêté du chef de la mission intéressé, sous réserve des dispositions des articles 54 et 55 de la présente loi.

Il ne peut être procédé à des virement de crédits entre les comptes spéciaux.

Art. 58 - Aucun transfert ou virement de crédits d'engagement et de paiement à caractère évaluatif ne peut être opéré au profit de crédits de même nature qui ont un caractère limitatif.

Chapitre II

L'annulation, le blocage et l'augmentation des crédits

Art. 59 - Afin de préserver l'équilibre budgétaire, il peut être procédé au cours de l'année budgétaire au blocage ou à l'annulation des crédits ouverts par la loi de finances.

Le blocage des crédits intervient par arrêté du ministre chargé des finances.

L'annulation de crédits intervient par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des finances. L'Assemblée des représentants du peuple est informée du projet de décret. Le montant cumulé des crédits annulés ne peut excéder 1,5% de l'ensemble des crédits ouverts par la loi de finances de l'année ou par la loi de finances rectificative.

Art. 60 - En cas de calamités ou de nécessité impérieuse d'intérêt national, il peut être procédé par décret gouvernemental à l'ouverture de crédits supplémentaires dans la limite de 1% du total du budget de l'Etat, sous condition d'en informer l'Assemblée des représentants du peuple.

Chapitre III

Les délais d'exécution

Art. 61 - Les propositions d'engagement ne peuvent être présentées après la date du 31 décembre de chaque année.

Les ordonnances de paiement ne peuvent être présentées après la date du 10 janvier de l'année suivante.

Les ordonnances de paiement se rapportant à une gestion peuvent être visées au cours d'une période complémentaire allant jusqu'au 20 janvier de l'année suivante. Ces dépenses sont comptabilisées au titre de cette même gestion.

Titre V

Du contrôle et de l'évaluation

Art. 62 - L'Assemblée des représentants du peuple assure le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances, et procède à l'évaluation des rapports annuels de performance, et de toute autre question relative aux finances publiques.

Toutes les informations et tous les documents d'ordre financier et administratif, y compris les rapports élaborés par les organismes de contrôle, doivent être fournis à l'Assemblée des représentants du peuple. L'Assemblée tient compte du caractère secret des questions relatives à la défense nationale, à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, à la confidentialité des enquêtes et au secret médical.

Le Gouvernement présente à l'Assemblée des représentants du peuple après l'expiration du premier semestre de chaque année budgétaire, un rapport sur l'exécution du budget et sur l'application des dispositions de la loi de finances de l'année.

Art. 63 - Le budget de l'Etat est soumis à un contrôle administratif concomitant avec les différentes étapes de son exécution. Les procédures de contrôle sont fixées par les textes juridiques spécifiques à chaque organisme de contrôle.

Toutes les administrations publiques sont soumises à des missions d'audit et leurs rapports annuels de performance sont examinés et évalués.

Art. 64 - Le budget de l'Etat, y compris le budget de l'Assemblée des représentants du peuple, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour constitutionnelle, des Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière et des instances constitutionnelles indépendantes sont soumis au contrôle a posteriori exercé par la Cour des comptes.

La Cour des comptes émet ses observations sur les rapports annuels de performance par mission et par programme.

Le budget de la Cour des comptes est soumis au contrôle a posteriori exercé par la commission chargée des finances au sein de l'Assemblée des représentants du peuple.

La Cour des comptes assiste le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et du règlement du budget conformément à l'article 117 de la constitution.

Titre VI

Du règlement du budget de l'Etat

Art. 65 - Le projet de loi de règlement du budget de l'Etat fixe le montant définitif des recettes recouvrées et des ordonnances de paiement visées au cours d'une même gestion, annule les crédits sans emploi et autorise le transfert du résultat de l'année au compte permanent des découverts du trésor après déduction des sommes restées disponibles sur les ressources affectées, et ce en tenant compte des dispositions des articles 32 et 37 de la présente loi.

Art. 66 - Le projet de loi de règlement du budget de l'Etat est élaboré par le ministre chargé des finances sur la base des comptes particuliers que les ordonnateurs sont tenus de produire et relatifs à leurs opérations de dépenses et des comptes de gestion des comptes publics après déclaration de leur conformité au compte général de l'Etat par la Cour des comptes.

Le Chef du Gouvernement transmet à l'Assemblée des représentants du peuple parallèlement avec la présentation du projet de loi de finances de l'année, le projet de loi de règlement du budget de l'année qui précède de deux années l'année concernée par la loi de finances.

Art. 67 - Le projet de loi de règlement du budget comprend des tableaux indiquant ce qui suit:

1- les prévisions initiales, les autorisations nouvelles et les paiements, répartis par mission et par programme pour les dépenses du budget de l'Etat,

2- les prévisions initiales des recettes du budget de l'Etat, les modifications et les recouvrements ventilés par partie.

3- la comparaison entre le montant global des prévisions de recettes et de dépenses compte tenu des modifications y apportées et les réalisations, et ce, pour le budget des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat et les comptes spéciaux.

4- les recettes transférées au budget de l'Etat au titre du solde disponible de chaque établissement public dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

5- les reliquats des recettes transférées au budget de l'Etat au titre du solde disponible des comptes spéciaux.

6- les montants définitifs des opérations de trésorerie.

Art. 68 - Sont joints au projet de loi de règlement du budget de l'Etat de l'année budgétaire de l'année concernée:

1 - les rapports annuels de performance,

2 - les états financiers de l'Etat y compris, le cas échéant, les états consolidés,

3 - le rapport de la Cour des comptes portant approbation de l'intégrité et de la sincérité des états financiers de l'Etat.

4- le rapport de la Cour des comptes relatif au règlement du budget portant déclaration de la conformité des comptes de gestion des comptes publics au compte général de l'Etat.

Ce rapport comprend l'analyse et les observations relatives à l'exécution des crédits par objectif, mission et par programme.

Art. 69 - Le projet de loi de règlement du budget de l'Etat est adopté dans les mêmes conditions que celles relatives au projet de loi de finances de l'année et au projet de loi de finances rectificative.

Titre VII

Dispositions transitoires et finales

Art. 70 - Entrent en vigueur au plus tard à la fin de l'année 2020 les dispositions suivantes de la présente loi:

- le premier alinéa de l'article 29 relatif aux comptes spéciaux,

- le cinquième tiret du paragraphe premier et le cinquième tiret du deuxième paragraphe de l'article 45 et le cinquième tiret de l'article 48, relatifs à l'effectif global du personnel autorisé des ministères y compris leurs services centraux et régionaux et des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat,

- le douzième tiret de l'article 46 relatif aux dépenses fiscales et aux avantages financiers octroyés.

Art. 71 - Il est procédé à l'examen et l'évaluation des rapports de performance mentionnés à l'article 63 de la présente loi, par les organismes de contrôle administratif, et ce, jusqu'à la promulgation du cadre réglementant l'évaluation de la performance au plus tard en l'année 2020.

Art. 72 - Les dispositions des articles 27 et 28, relatives à la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique, et du dernier alinéa de l'article 66, relatives au délai de présentation du projet de loi de règlement du budget, entrent en vigueur en 2022,

Les dispositions des sous paragraphes 2 et 3 de l'article 68 relatives aux états financiers et leur approbation par la Cour des comptes, entrent en vigueur au plus tard en l'année 2023.

Art. 73 - Sont annulées toutes dispositions ou textes juridiques contraires à la présente loi, notamment les dispositions de la loi organique du budget n° 67-53 du 8 décembre 1967 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004.

Les dispositions de la loi n°68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la Cour des comptes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, demeurent applicables jusqu'à promulgation de la loi relative à l'organisation de la Cour des comptes. Les dispositions du Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973 demeurent applicables jusqu'à sa modification et la publication de ses textes d'application.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 février 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2019.

Le commissaire de police de 2^{ème} classe, Issam Fetoui, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection centrale des services du ministère de l'intérieur avec rang et avantages de sous-directeur.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 16 janvier 2019.

Monsieur Anas Abdelhedi, architecte en chef, est nommé au grade d'architecte général au corps des architectes de l'administration au ministère de l'intérieur, à compter du 13 décembre 2018.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 19 février 2019, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret n° 2018-770 du 7 septembre 2018, portant organisation du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-3 du 2 janvier 2019, chargeant Monsieur Mohamed Ben Youssef, ministre plénipotentiaire, des fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ben Youssef, ministre plénipotentiaire, chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 2 janvier 2019 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 2019.

Le ministre des affaires étrangères

Khemaies Jhinaoui

MINISTERE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 6 février 2019.

Le colonel- major des douanes Hafedh Azizi est nommé contrôleur général chargé de la division des directions des contrôles à la direction générale des douanes au ministre des finances.

En application des dispositions de l'article 7 de décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de directeur des douanes et de l'indemnité de contrôleur général fixée par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

**Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 janvier 2019.**

Monsieur Walid Afî, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de théologie de Tunis.

**Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 janvier 2019.**

Monsieur Hamza Guinichi, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de la civilisation islamique de Tunis.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

**Par arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 25
janvier 2019.**

Monsieur Adel Sakouhi, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

MINISTERE DE LA SANTE

**Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2019.**

Le docteur Chiraz Baccouche, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Tahar Sfar de Mahdia (service de médecine dentaire).

**Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2019.**

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis, et ce, à compter du 16 novembre 2018 :

- le docteur Sondes Krayem : médecin chef de service,
- le docteur Sami Fenich : médecin chef de service,
- le docteur Chiraz Chamakhi : médecin chef de service,
- le docteur Talel Badri : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,
- le docteur Miriam Ouederni : représentant des médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital,
- Monsieur Bilel Mourou : représentant du personnel du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital.

**Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2019.**

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse, et ce, à compter du 15 novembre 2018 :

- le professeur Ali Bouslama : médecin chef de service,
- le professeur Ali Jméaa : médecin chef de service,
- le professeur Ghazi Sakli : médecin chef de service,
- le docteur Mohamed Ben Rajab : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,

- le docteur Sinene Frigui : représentant des médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital,

- Madame Moufida El Medimegh : représentante du personnel du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital.

**MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 janvier 2019, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 mars 2017, chargeant Madame Dalinda Ezzeddine épouse Bahlous, administrateur en chef, des fonctions de directeur des affaires financières et de la comptabilité, au sein de la direction générale des affaires administratives et financières relevant du secrétariat général du ministère des affaires locales et de l'environnement.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Dalinda Ezzeddine épouse Bahlous administrateur en chef et directeur des affaires financières et de la comptabilité est autorisée à signer par délégation du ministre des affaires locales et de l'environnement tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter de sa signature.

Tunis, le 28 janvier 2019.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 29 janvier 2019.

Monsieur Nader Ben Lakhedher, administrateur en chef de l'intérieur, est chargé des fonctions de directeur des règlements locaux, à la direction générale des règlements, de la propreté et de la protection de l'environnement au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 29 janvier 2019.

Monsieur Haïthem Torjmen, conseiller des prisons et de rééducation de la classe suprême, est chargé des fonctions de chef de service des agents centraux à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère des affaires locales et de l'environnement.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 23 janvier 2019.

Monsieur Abdelkader Damak, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité des services communs à la direction régionale des affaires sociales de Sfax.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 28 janvier 2019.

Monsieur Sami Chagra, conseiller culturel, est chargé des fonctions de chef de service du transport à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires culturelles.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 19 février 2019.

Sont désignés membres au conseil scientifique de l'institut de traduction de Tunis, choisis en raison de leur expérience et parmi le corps de l'enseignement supérieur et les chercheurs, Madame et Messieurs :

- Jalila Triter, en remplacement de Madame Najia Lourimi,
- Mokhtar Kraiem, en remplacement de Monsieur Lotfi Issa,
- Hedi Timoumi, en remplacement de Madame Hayet Amamou.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 19 février 2019.

Madame Hajer Zahzah, conseiller culturel, est déchargée des fonctions de sous-directeur des métiers, à la direction de l'architecture et des métiers au ministère des affaires culturelles, à compter du 26 décembre 2018.

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire culturel adjoint au titre de l'année 2018

- Madame Monia Jedidi.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 29 janvier 2019.

Monsieur Nouri Bennour, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de la restructuration des terres agricoles à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 29 janvier 2019.

Monsieur Sami Mrabet, administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de directeur d'attribution des terres agricoles à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 29 janvier 2019.

Madame Najwa Chebi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des enquêtes foncières à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 29 janvier 2019.

Madame Besma Béjaoui épouse Barouni, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de chef de service du suivi des travaux des comités consultatifs d'attribution à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 29 janvier 2019.

Monsieur Selim Abdelli, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la préparation des contrats relatifs au droit d'usufruit au profit des techniciens et des jeunes agriculteurs et des contrats de location à court et à moyen terme et de leur suivi à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 30 janvier 2019.

Monsieur Fetah Kammoun, manager en sport, est chargé des fonctions de chef de service du matériel et du transport à la direction des ressources humaines et du matériel à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 30 janvier 2019.

Monsieur Nejib Ghariani, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et de la gestion administrative du personnel à la direction des ressources humaines et du matériel à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 30 janvier 2019.

Madame Mouna Abdelghani épouse Sellami, manager en sport, est chargée des fonctions de chef de service de l'action social à la direction des ressources humaines et du matériel à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 19 février 2019.

Monsieur Tarek Ferjaoui est nommé membre représentant le ministère des affaires de la jeunesse et du sport au conseil d'entreprise de la cité nationale sportive, à compter du 17 octobre 2018, et ce, en remplacement de Madame Malika Amri.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 19 février 2019.

Madame Jihene Guesmi est nommée membre représentant le ministère des affaires de la jeunesse et du sport au conseil d'administration de la Société "Promosport", à compter du 4 juin 2018, et ce, en remplacement de Monsieur Tarek Ferjaoui.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 19 février 2019.

L'arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 4 juillet 2017, chargeant Monsieur Tarek Ferjaoui des fonctions de chef de service de l'équipement et de la maintenance à la sous-direction des affaires administratives et financières, au centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah, est annulé.

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 28 janvier 2019, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2000-615 du 13 mars 2000, portant organisation du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, tel qu'il a été complété par le décret n° 2002-1303 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-61 du 25 janvier 2019, portant nomination de Madame Samira Fendri épouse Besghair, chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi à compter du 17 décembre 2018.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 sus-indiquée, la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi délègue à Madame Samira Fendri épouse Besghair, chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions de sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2019.

*La ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi*
Saïda Lounissi

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 28 janvier 2019, portant délégation de signature.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2000-615 du 13 mars 2000, portant organisation du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, tel qu'il a été complété par le décret n° 2002-1303 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-61 du 25 janvier 2019, portant nomination de Madame Samira Fendri épouse Besghair, chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi à compter du 17 décembre 2018.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Samira Fendri épouse Besghair, chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, est habilitée à signer par délégation de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2019.

*La ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi*
Saïda Lounissi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 19 février 2019.

Monsieur Anis Mbazia, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de suivi des travaux des lots 1, 2, 3 et 4 du projet à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 19 février 2019.

Sont nommés membres au conseil d'administration de la société de promotion des logements sociaux, Mesdames et Messieurs :

- Khaoula Belakhder : représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et ce, en remplacement de Monsieur Hammadi Fekhfekh,

- Monia Bessir : représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- Kamel Gomri : représentant du ministère des finances, et ce, en remplacement de Monsieur Néji Ghabri,

- Tarek Ben Salem : représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et ce, en remplacement de Madame Hayet Abdellaoui,

- Imen Othman : représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,

- Raoudha Lajmi : représentant du ministère des affaires sociales, et ce, en remplacement de Monsieur Abdelfatleh Abid,

- Samir Ezzine : représentant de l'agence foncière d'habitation,

- Abdenasser Abdelgheni : représentant de la banque de l'habitat,

- Mohamed Riadh Nakouri : représentant de l'office de la topographie et du cadastre,

- Monem Amira : représentant de l'union générale des travailleurs tunisiens, et ce, en remplacement de Monsieur Yassine Boubaker.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 19 février 2019.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'office de la topographie et du cadastre, Mesdames et Messieurs :

- Najet Ouafi et Abderrazek Chiha : représentants du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et ce, en remplacement de Messieurs Khaled Latrach et Ahmed Laasidi,

- Zouhaier Jendeli : représentant du ministère de la défense nationale, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Hajam,

- Wadia Ben Rhouma : représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et ce, en remplacement de Monsieur Jamel Ayari,

- Rim Naffeti : représentant du ministère de la justice, et ce, en remplacement de Monsieur Ridha Bouali.

مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقيّة

2018

الثلث، 25,000 د

ردم ك، 9 - 216 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2018

ردم ك 9-216-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثلث : 25,000 د

Edition : 2018

ISBN : 978-9973-39-220-6

Format : 13 X 20

Prix : 25,000 D

CODE DE LA ROUTE ET SES TEXTES D'APPLICATION

2018



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 220 - 6

Prix : 25⁰,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة حماية الطفل

2018

الثنى، 15,000 د

ردم ك، 2 - 174 - 39 - 9973 - 978

منشورات الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2018

ردم ك 2-174-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثنى : 15,000 د

Edition : 2018

I S B N : 978-9973-39-174-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE

DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

2018



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 174 - 2

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة القانون الدولي الخاص

2018

الثنى ، 5,000 د

ردم ك ، 8 - 169 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2018

ردم ك 978-9973-39-169-8

الحجم : 20 X 13

الثنى : 5,000 د

Edition : 2018

I S B N : 978-9973-39-169-8

Format : 20 X 13

Prix : 5,000 D

CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

2018



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 169 - 8

Prix : 5^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.

